BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direito Penal

Crimes contra a pessoa

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Homicídio: das formas básicas ao feminicídio
- 2. Outros crimes contra a vida
- 3. Lesão corporal
- 4. Crimes contra a liberdade pessoal
- 5. Violação de domicílio
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 14 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
1. Homicídio: das formas básicas ao feminicídio . . . 2
2. Outros crimes contra a vida . . . 4
3. Lesão corporal . . . 5
4. Crimes contra a liberdade pessoal . . . 6
5. Violação de domicílio . . . 7
Exemplos resolvidos . . . 7
Exemplo 1 . . . 7
Exemplo 2 . . . 8
Exemplo 3 . . . 8
Exemplo 4 . . . 8
Erros frequentes e pegadinhas . . . 8
Mapa mental . . . 9
Questões de fixação e gabarito comentado . . . 10
Gabarito comentado . . . 11
Resumo final e fontes . . . 13
Resumo dos pontos essenciais . . . 13
Fontes e referências . . . 13

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Distinguir homicídio simples, privilegiado, qualificado e culposo, indicando os fundamentos legais de cada forma.
- Diferenciar infanticídio, aborto e participação em suicídio, identificando sujeito ativo, momento e elementos do tipo.
- Classificar a lesão corporal (leve, grave, gravíssima, seguida de morte e culposa) a partir do resultado produzido.
- Reconhecer os crimes contra a liberdade individual (constrangimento ilegal, ameaça, perseguição, sequestro e cárcere privado).
- Aplicar o conceito penal de "casa" e as exceções à violação de domicílio em situações de patrulhamento.
- Identificar o tipo penal correto em casos concretos e evitar as pegadinhas mais comuns de prova.

Introdução

Os crimes contra a pessoa abrem a Parte Especial do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) porque protegem os bens mais valiosos: a vida, a integridade física e a liberdade. O guarda municipal é, muitas vezes, o primeiro agente público a chegar a uma ocorrência de agressão, ameaça ou morte, e precisa saber nomear o fato, preservar o local e conduzir os envolvidos de forma correta. Por isso o tema tem forte utilidade prática, além de ser clássico em provas.

A banca costuma cobrar a letra da lei: pena de cada crime, requisitos das qualificadoras, diferença entre lesão grave e gravíssima, o que é "casa" e quando é lícito nela entrar. As trocas de palavras (por exemplo, "trinta dias" por "quinze dias", ou "permanente" por "temporária") são o recurso favorito. O banco do Bizu tem 24 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada até o momento, então vale treinar com atenção aos detalhes do texto legal.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 24 questões autorais no site (aba Questões).

1. Homicídio: das formas básicas ao feminicídio

Homicídio é matar alguém (art. 121). Para fins penais, a vida humana começa com o início do parto e termina com a morte encefálica. Qualquer pessoa pode ser autora do crime, e a ação é sempre pública incondicionada. O dolo (querer ou assumir o risco de matar) o diferencia da forma culposa.

> **CP, art. 121, caput**
> Matar alguém:
> Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Homicídio privilegiado

O privilégio é uma causa de diminuição de pena ligada ao motivo ou ao estado emocional do autor. Não muda o nome do crime, mas reduz a pena de um sexto a um terço, e o juiz deve aplicá-lo quando reconhecido pelo Júri.

> **CP, art. 121, § 1º**
> Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Três situações privilegiam: **relevante valor social** (interesse da coletividade), **relevante valor moral** (interesse individual nobre, como a eutanásia por piedade) e **violenta emoção** logo em seguida a **injusta provocação** da vítima. Perceba que a emoção só privilegia se houver provocação injusta e reação imediata ("logo em seguida").

Homicídio qualificado

A qualificação altera os limites da pena: de 12 a 30 anos de reclusão, em vez de 6 a 20. As qualificadoras dividem-se em grupos: motivo (torpe e fútil), meio (veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, meio insidioso ou cruel, perigo comum), modo de execução (traição, emboscada, dissimulação, recurso que dificulta a defesa) e fim (assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime).

> **CP, art. 121, § 2º, I a V**
> Se o homicídio é cometido:
> I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
> II - por motivo fútil;
> III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
> IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
> V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:
> Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Motivo **torpe** é o repugnante, que causa aversão moral (como matar por dinheiro ou por herança). Motivo **fútil** é o desproporcional, insignificante (matar por causa de uma discussão de trânsito banal). A **traição** é o ataque súbito e desleal, sem que a vítima perceba; a **emboscada** é a tocaia; a **dissimulação** é a ocultação da intenção hostil.

O art. 121, § 2º, traz ainda outras qualificadoras: homicídio contra agente dos arts. 142 e 144 da Constituição (policiais, guardas, agentes do sistema prisional) no exercício da função ou em razão dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau; uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido; vítima menor de 14 anos; e crime em instituição de ensino. Leis de 2025 e 2026 ampliaram esse rol: consulte o texto vigente.

> **Privilégio x qualificadora**
> Violenta emoção e relevante valor moral PRIVILEGIAM (reduzem a pena); motivo torpe e motivo fútil QUALIFICAM (aumentam a faixa de pena). A banca embaralha os dois grupos. Matar um agente de segurança em razão da função não privilegia: qualifica.

Homicídio culposo e causas de aumento

No **homicídio culposo** (§ 3º), o agente não quer o resultado, mas o causa por imprudência, negligência ou imperícia. A pena é de detenção, de um a três anos, aumentada de um terço se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro, não procura diminuir as consequências do ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Se o homicídio é doloso, a pena aumenta de um terço quando a vítima é menor de 14 ou maior de 60 anos. Quando o homicídio culposo ocorre na direção de veículo automotor, aplica-se o art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

O homicídio praticado por milícia privada, sob pretexto de prestar serviço de segurança, ou por grupo de extermínio, tem a pena aumentada de um terço até a metade (§ 6º). Todo homicídio qualificado é **crime hediondo** (Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I), assim como o homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente.

Feminicídio

Desde a Lei nº 14.994/2024, o **feminicídio** não é mais qualificadora do homicídio: é crime autônomo, previsto no art. 121-A, com pena de reclusão de 20 a 40 anos, uma das mais altas do Código Penal.

> **CP, art. 121-A, caput e § 1º**
> Matar mulher por razões da condição do sexo feminino:
> Pena - reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos.
> § 1º Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve:
> I - violência doméstica e familiar;
> II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

O § 2º prevê aumento de um terço até a metade, entre outras hipóteses, se o crime ocorre durante a gestação, até três meses após o parto, contra menor de 14 anos, maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, na presença de descendente ou ascendente da vítima, ou em descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha. O § 3º manda comunicar ao coautor e ao partícipe as circunstâncias pessoais que formam as razões do § 1º.

> **Bizu**
> Se a questão falar em "qualificadora do feminicídio no art. 121, § 2º, VI", está desatualizada: o inciso VI foi revogado e o feminicídio é crime autônomo (art. 121-A). Pena: 20 a 40 anos.

2. Outros crimes contra a vida

Além do homicídio, o Código Penal protege a vida contra o induzimento ao suicídio, contra o infanticídio e contra o aborto. Todos são **crimes dolosos contra a vida**, julgados pelo **Tribunal do Júri** (CF, art. 5º, XXXVIII), instituição com plenitude de defesa, sigilo das votações e soberania dos veredictos.

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação

O suicídio em si não é crime; pune-se quem participa dele. Induzir é fazer nascer a ideia; instigar é reforçar uma ideia já existente; auxiliar é dar ajuda material. A pena é duplicada se o motivo é egoístico, torpe ou fútil, ou se a vítima é menor ou tem diminuída a capacidade de resistência, e aumentada até o dobro se a conduta ocorre pela internet ou em tempo real. Se a vítima do § 2º é menor de 14 anos ou não tem discernimento, o agente responde por homicídio (§ 7º).

Infanticídio

> **CP, art. 123**
> Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:
> Pena - detenção, de dois a seis anos.

Os elementos são: autora (a **mãe**), vítima (o **próprio filho**, nascente ou recém-nascido), **influência do estado puerperal** e **tempo** (durante o parto ou logo após). Faltando o estado puerperal, o fato é homicídio.

Aborto

Aborto é a interrupção da gravidez com a morte do produto da concepção. O Código distingue o autoaborto ou aborto com consentimento da gestante (art. 124, detenção de 1 a 3 anos), o aborto por terceiro sem consentimento (art. 125, reclusão de 3 a 10 anos) e o aborto por terceiro com consentimento (art. 126, reclusão de 1 a 4 anos). O consentimento não vale, e aplica-se a pena do art. 125, se a gestante não é maior de 14 anos, é alienada ou débil mental, ou se foi obtido por fraude, grave ameaça ou violência. As penas dos arts. 125 e 126 aumentam de um terço se a gestante sofre lesão corporal grave e são duplicadas se ela morre (art. 127).

> **CP, art. 128**
> Não se pune o aborto praticado por médico:
> I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;
> II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

> **Bizu**
> Os dois casos do art. 128 são permitidos apenas ao MÉDICO: aborto necessário (risco de vida da gestante) e aborto no caso de gravidez resultante de estupro. O texto legal exige o consentimento da gestante na segunda hipótese. A questão da anencefalia decorre de decisão do STF (ADPF 54) e não consta do rol do art. 128.

3. Lesão corporal

Lesão corporal é ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa (art. 129). A autolesão não é crime de lesão corporal; só interessa ao Direito Penal quando usada como meio de fraude, como na lesão ao próprio corpo para receber indenização de seguro (estelionato, art. 171, § 2º, V). O que se pune é o dano à integridade física (feridas, fraturas, equimoses) ou à saúde (doenças, perturbações mentais) causado a outrem.

> **CP, art. 129, caput**
> Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
> Pena - detenção, de três meses a um ano.

Classificação pelo resultado

A pena cresce conforme a gravidade do resultado. A classificação depende do laudo pericial, que responde a quesitos que espelham os incisos da lei.

Lesão corporal: quadro comparativo

Espécie	Fundamento	Resultado típico	Pena
Leve	art. 129, caput	Ofensa sem as consequências abaixo	Detenção, 3 meses a 1 ano
Grave	art. 129, § 1º	Incapacidade por mais de 30 dias; perigo de vida; debilidade permanente; aceleração de parto	Reclusão, 1 a 5 anos
Gravíssima	art. 129, § 2º	Incapacidade permanente; enfermidade incurável; perda ou inutilização; deformidade permanente; aborto	Reclusão, 2 a 8 anos
Seguida de morte	art. 129, § 3º	Morte não querida nem aceita pelo agente	Reclusão, 4 a 12 anos
Culposa	art. 129, § 6º	Lesão por imprudência, negligência ou imperícia	Detenção, 2 meses a 1 ano

Note a diferença entre "debilidade permanente" (a função continua, mas enfraquecida; é lesão grave) e "perda ou inutilização" (a função deixa de existir; é gravíssima). Do mesmo modo, "incapacidade por mais de 30 dias" é grave, enquanto "incapacidade permanente para o trabalho" é gravíssima.

Lesão seguida de morte e violência doméstica

No § 3º, o agente quis lesionar, mas a morte decorreu de culpa. Trata-se de **crime preterdolo**: dolo na lesão e culpa no resultado morte. Se houver dolo, direto ou eventual, quanto à morte, o crime é homicídio. Por ser preterdoloso, não admite tentativa.

O § 9º trata da **violência doméstica**: lesão contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, pessoa com relação de trabalho doméstico ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou prevalecendo-se de relações domésticas, de trabalho doméstico, de coabitação ou de hospitalidade. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Se a vítima é mulher e há razões da condição do sexo feminino (art. 121-A, § 1º), aplica-se o § 13, com a mesma pena. O § 12 aumenta a pena nas lesões contra agentes dos arts. 142 e 144 da Constituição em razão da função; consulte o texto vigente.

Ação penal e substituição da pena

A lesão corporal é, em regra, de ação pública incondicionada. Contudo, a Lei nº 9.099/1995 (art. 88) exige **representação** da vítima para as lesões corporais **leves** e as **culposas**. Na violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha afasta a aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/1995, e o Ministério Público atua sem depender da representação.

Atenção
Lesão leve e lesão culposa exigem representação (Lei 9.099/95, art. 88), mas a lesão grave, a gravíssima e a seguida de morte são de ação pública incondicionada. Na violência doméstica contra a mulher, a regra da representação não se aplica.

4. Crimes contra a liberdade pessoal

Constrangimento ilegal (art. 146)

CP, art. 146, caput
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Consiste em obrigar alguém a agir, ou deixar de agir, contra a própria vontade. As penas são cumulativas e em dobro se há mais de três pessoas ou emprego de armas, e somam-se às da violência. O § 3º afasta o crime na intervenção médica ou cirúrgica sem consentimento justificada por iminente perigo de vida e na coação para impedir suicídio.

Ameaça (art. 147)

CP, art. 147, caput
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

O mal prometido deve ser **injusto** (ilícito) e **grave**. A ameaça é crime formal: consuma-se quando a vítima toma conhecimento, ainda que não se sinta intimidada. Em regra, procede-se mediante **representação**; contudo, se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena é aplicada em dobro e a ação é pública incondicionada (§§ 1º e 2º).

Perseguição (art. 147-A)

A **perseguição**, conhecida como *stalking*, foi incluída pela Lei nº 14.132/2021. Consiste em perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a locomoção ou invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, aumentada de metade se a vítima é criança, adolescente ou idoso, se é mulher e o crime ocorre por razões da condição do sexo feminino, ou se há concurso de duas ou mais pessoas ou emprego de arma. A ação depende de representação.

Bizu
Perseguição é crime HABITUAL: um único ato isolado (uma mensagem, uma passagem em frente à casa) não basta. A palavra-chave do tipo é REITERADAMENTE.

Sequestro e cárcere privado (art. 148)

CP, art. 148, caput
Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:
Pena - reclusão, de um a três anos.

No **sequestro**, a vítima é retida em local amplo, com alguma possibilidade de deslocamento; no **cárcere privado**, é confinada em espaço fechado. A distinção é doutrinária, pois a pena é a mesma. O crime é **permanente**: continua se consumando enquanto durar a privação, o que autoriza o flagrante a qualquer momento. A pena sobe para reclusão de 2 a 5 anos, entre outros casos, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente, maior de 60 ou menor de 18 anos, se há internação em casa de saúde ou hospital, se a privação dura mais de 15 dias ou se há fim libidinoso. Se a finalidade é obter resgate, o crime é o

do art. 159 (extorsão mediante sequestro).

Redução a condição análoga à de escravo (art. 149)

Reduzir alguém a condição análoga à de escravo (trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições degradantes ou restrição de locomoção por dívida) é crime punido com reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena da violência (art. 149). O tráfico de pessoas está no art. 149-A.

5. Violação de domicílio

A casa é asilo inviolável do indivíduo (CF, art. 5º, XI), e o Código Penal pune quem nela entra ou permanece sem direito. A conduta tem duas formas: **entrar** e **permanecer**, de modo clandestino (às escondidas), astucioso (com engano) ou contra a vontade, expressa ou tácita, de quem de direito.

O que é "casa"

Segundo o art. 150, § 4º, "casa" é qualquer compartimento habitado, o aposento ocupado de habitação coletiva e o compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. Pelo § 5º, não são "casa" a hospedaria e a habitação coletiva enquanto abertas, nem a taverna, a casa de jogo e outras do mesmo gênero.

Assim, o quarto de hotel ocupado, o barraco, o trailer ou a barraca habitada, e o consultório ou escritório fechado ao público são "casa". Já a área comum aberta de uma hospedaria, um bar ou uma casa de jogo em horário de funcionamento não são.

Quando a entrada não é crime

> **CP, art. 150, § 3º**
> Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências:
> I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência;
> II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.

A Constituição permite o ingresso sem consentimento do morador em caso de **flagrante delito** ou **desastre**, ou para **prestar socorro**, a qualquer hora, e, durante o dia, por **determinação judicial** (art. 5º, XI). Para o guarda municipal, isso significa que a entrada sem ordem judicial só se justifica diante de situação concreta e objetiva de flagrante, desastre ou socorro. Fora disso, a entrada pode configurar violação de domicílio e até abuso de autoridade, e o servidor responde por isso.

> **Atenção**
> A pena-base da violação de domicílio é de detenção de 1 a 3 meses, ou multa. A noite não é, por si só, causa de crime: é circunstância da forma qualificada do § 1º, que também inclui lugar ermo, violência ou arma e concurso de duas ou mais pessoas (detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena da violência). E o flagrante autoriza entrar a QUALQUER hora, enquanto a diligência com ordem judicial só vale de DIA. Fique atento a trocas desses elementos nas alternativas.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Carlos, ao saber que o vizinho agrediu sua mãe, vai até a casa dele três dias depois, planeja o ataque e o mata a facadas. Qual o crime e a faixa de pena?

Resolução. Houve dolo de matar: homicídio (art. 121). Passaram-se três dias, então não há reação "logo em seguida" à provocação e a violenta emoção não privilegia. Sem traição, emboscada ou outra qualificadora, é homicídio simples.

Resposta: Homicídio, em regra simples (6 a 20 anos), sem privilégio; seria qualificado se houvesse traição ou emboscada.

Exemplo 2

Durante uma briga, Marcos desfere um soco em Pedro, que cai, bate a cabeça e morre. Pelas provas, Marcos não quis nem assumiu o risco de matar. Qual o crime?

Resolução. Houve dolo na agressão e culpa na morte, ou seja, crime preterdolo. Aplica-se o art. 129, § 3º: lesão corporal seguida de morte. Se Marcos tivesse assumido o risco da morte, seria homicídio doloso.

Resposta: Lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), reclusão de 4 a 12 anos.

Exemplo 3

Uma vítima fica com incapacidade para suas ocupações habituais por 40 dias após agressão. Em outro caso, a vítima perde a visão de um olho. Classifique cada lesão.

Resolução. Primeiro caso: a incapacidade por mais de 30 dias está no § 1º, I, e é lesão grave. Segundo: perda ou inutilização de sentido ou função está no § 2º, III, e é lesão gravíssima.

Resposta: A primeira é lesão grave (1 a 5 anos); a segunda é gravíssima (2 a 8 anos).

Exemplo 4

Em patrulhamento diurno, uma guarda municipal ouve gritos de socorro vindos de uma residência e vê, pela janela, um homem agredindo uma mulher. Pode entrar sem mandado? Há violação de domicílio?

Resolução. A Constituição autoriza o ingresso sem consentimento em caso de flagrante delito ou para prestar socorro (art. 5º, XI), e o Código Penal exclui o crime quando algum crime está sendo praticado no local (art. 150, § 3º, II). A entrada é lícita e deve ser seguida da condução ao delegado e do registro da ocorrência.

Resposta: A entrada é lícita; não há crime de violação de domicílio, por causa do flagrante.

Erros frequentes e pegadinhas

Confundir privilégio com qualificadora: violenta emoção e relevante valor social ou moral privilegiam (reduzem de 1/6 a 1/3); motivo torpe e fútil qualificam.

Achar que o feminicídio ainda é qualificadora do art. 121: desde a Lei 14.994/2024 é crime autônomo (art. 121-A), com pena de 20 a 40 anos.

Trocar "permanente" por "temporária" ou "30" por "15" dias na lesão corporal: grave é incapacidade por MAIS de 30 dias; gravíssima é incapacidade PERMANENTE para o trabalho.

Esquecer que a lesão seguida de morte é preterdolosa: se houve dolo (mesmo eventual) quanto à morte, o crime é homicídio.

Dizer que o suicídio é crime: o ato de se matar não é punido, mas induzir, instigar ou auxiliar é (art. 122).

Confundir infanticídio com homicídio: exige mãe, estado puerperal e período durante o parto ou logo após; faltando algum, é homicídio.

Afirmar que bar, casa de jogo ou hotel aberto ao público são "casa": só o quarto ocupado e o espaço fechado ao público têm a proteção do domicílio.

Mapa mental

Homicídio
- Simples: 6 a 20 anos
- Privilegiado: reduz 1/6 a 1/3
- Qualificado: 12 a 30 anos
- Culposo: 1 a 3 anos
- Feminicídio: art. 121-A

Lesão corporal
- Leve
- Grave
- Gravíssima
- Seguida de morte
- Culposa

Domicílio
- Conceito de casa
- Flagrante afasta o crime
- Diligência só de dia

Crimes contra a pessoa

Outros contra a vida
- Suicídio e automutilação
- Infanticídio
- Aborto
- Júri popular

Liberdade pessoal
- Constrangimento ilegal
- Ameaça
- Perseguição
- Sequestro e cárcere
- Condição análoga à de escravo

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um pedreiro, por descuido, deixa cair uma ferramenta do andaime e fere levemente um transeunte, sem qualquer intenção de feri-lo. A conduta do pedreiro

(A) é fato atípico, pois a lei não pune a lesão corporal praticada sem dolo.
(B) configura lesão corporal dolosa, pois quem trabalha em altura assume o risco de ferir terceiros.
(C) configura lesão corporal culposa, prevista no art. 129, § 6º, do Código Penal.
(D) configura a contravenção de vias de fato, que dispensa a existência de lesão.
(E) configura o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, previsto no art. 132.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Para os fins do crime de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), o conceito de “casa” compreende

(A) o compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão, como um escritório fechado.
(B) qualquer local público de grande circulação de pessoas, como uma praça ou uma avenida.
(C) a hospedaria e a taverna, enquanto abertas ao público, em qualquer de suas dependências.
(D) somente a residência permanente, excluídos o quarto de hotel ocupado e o aposento de habitação coletiva.
(E) apenas o imóvel de propriedade do morador, excluídos os imóveis ocupados por locação.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Pedro, mediante grave ameaça, obriga um colega a não comparecer a uma reunião pública que a lei permite. Pedro pratica o crime de

(A) extorsão, pois houve grave ameaça.
(B) constrangimento ilegal.
(C) sequestro e cárcere privado.
(D) lesão corporal.
(E) violação de domicílio.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um homem usa a força para impedir que uma pessoa se jogue de uma ponte para se suicidar, segurando-a e mantendo-a afastada até a chegada de socorro. Segundo o art. 146, § 3º, do Código Penal, essa conduta

(A) configura constrangimento ilegal, pois a vontade da pessoa de dispor da própria vida deve ser respeitada.
(B) não configura constrangimento ilegal, pois a lei exclui do tipo a coação exercida para impedir suicídio.
(C) configura constrangimento ilegal, com pena reduzida pelo motivo de relevante valor moral.
(D) configura sequestro e cárcere privado, pois a liberdade da pessoa foi suprimida.
(E) configura exercício arbitrário das próprias razões, pois o agente fez justiça pelas próprias mãos.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Marcos mata uma testemunha de um roubo que ele praticou, a fim de assegurar a própria impunidade quanto ao roubo. Nessa hipótese, o homicídio é

(A) qualificado, por conexão com outro crime, nos termos do art. 121, § 2º, V, do CP.
(B) simples, pois a motivação ligada a outro crime não altera a classificação do homicídio.
(C) privilegiado, pois o agente age impelido por motivo de relevante valor social ou moral.
(D) culposo, pois o dolo do agente estava voltado apenas ao crime de roubo.
(E) absorvido pelo roubo, formando um único crime de roubo simples.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Carlos, durante uma discussão doméstica, agride o irmão com quem convive e lhe causa lesão corporal de natureza leve. Segundo o art. 129, § 9º, do Código Penal, a conduta

(A) configura lesão corporal em violência doméstica, pois a vítima é irmão com quem o agente convive.
(B) configura lesão corporal simples, pois a violência doméstica só se aplica a cônjuge ou companheiro.
(C) configura lesão corporal simples, pois o § 9º exige habitualidade nas agressões.
(D) configura apenas a contravenção penal de vias de fato, por se tratar de briga entre familiares.
(E) é fato atípico, por ocorrer no âmbito privado do lar, sem repercussão penal.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um pai, ao manusear uma ferramenta de forma imprudente em casa, causa a morte culposa de seu filho pequeno e sofre, em decorrência do fato, abalo tão grave que a aplicação de pena seria desnecessária. Nessa hipótese de homicídio culposo, o art. 121, § 5º, do Código Penal faculta ao juiz

(A) converter o crime em homicídio privilegiado, com redução da pena de um sexto a um terço.
(B) aplicar a pena mínima, sem possibilidade de dispensá-la em razão do sofrimento do agente.
(C) reconhecer a atipicidade da conduta e absolver o réu por ausência de crime.
(D) arquivar o inquérito de ofício, sem decisão sobre o mérito, antes mesmo do oferecimento da denúncia.
(E) deixar de aplicar a pena, por meio do perdão judicial.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

João, querendo apenas machucar Pedro, desfere-lhe um soco. Pedro cai, bate a cabeça no meio-fio e morre. Não havia intenção de matar nem aceitação do risco de morte, mas o resultado era previsível. João responde por

(A) homicídio doloso simples.
(B) lesão corporal seguida de morte.
(C) lesão corporal leve apenas.
(D) homicídio qualificado por motivo fútil.
(E) fato atípico, pois não quis matar.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em regra, e fora do contexto de violência doméstica contra a mulher, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP) é

(A) privada, iniciada por queixa-crime.
(B) pública incondicionada em qualquer caso.
(C) pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça.
(D) pública condicionada à representação da vítima.
(E) privada subsidiária da pública, em todas as hipóteses.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um indivíduo mata um policial militar que realizava patrulhamento, em razão da função exercida pela vítima. Segundo o art. 121, § 2º, VII, do Código Penal, o homicídio

(A) é simples, pois a condição funcional da vítima não altera a pena do homicídio.
(B) é simples, mas a condição de agente público incide como agravante genérica na dosimetria.
(C) é qualificado, por ser praticado contra agente de segurança pública em razão da função.
(D) é qualificado apenas se o autor também for agente público, e não um particular.
(E) é qualificado apenas se praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: C

A lesão corporal pode ser culposa (art. 129, § 6º), quando o agente causa a lesão por imprudência, negligência ou imperícia. O descuido que resulta em ofensa à integridade corporal de terceiro, sem dolo, enquadra-se nessa modalidade.

Questão 2 — Gabarito: A

O § 4º do art. 150 define casa como qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva e compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. O § 5º exclui a hospedaria e similares enquanto abertas, e a taverna, a casa de jogo e outras do mesmo gênero. A propriedade do imóvel é irrelevante.

Questão 3 — Gabarito: B

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a não fazer o que a lei permite caracteriza o constrangimento ilegal. Não há finalidade de vantagem econômica, o que afasta a extorsão.

Questão 4 — Gabarito: B

O art. 146, § 3º, afasta o constrangimento ilegal na intervenção médica ou cirúrgica sem consentimento, justificada por iminente perigo de vida, e na coação exercida para impedir suicídio. Trata-se de hipóteses em que a lei não considera o fato típico.

Questão 5 — Gabarito: A

O art. 121, § 2º, V, qualifica o homicídio praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime (conexão). Matar testemunha para garantir a impunidade do roubo se enquadra na qualificadora; os crimes não se fundem, e a pena é a de reclusão de doze a trinta anos.

Questão 6 — Gabarito: A

O § 9º do art. 129 trata da violência doméstica: a lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, pessoa com quem conviva ou tenha convivido, ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Não se exige habitualidade, e o âmbito familiar não afasta o crime.

Questão 7 — Gabarito: E

No homicídio culposo, o § 5º do art. 121 autoriza o juiz a deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária (perdão judicial). O fato continua típico; apenas a pena é dispensada.

Questão 8 — Gabarito: B

Há dolo na lesão e culpa no resultado morte: é o crime preterdoloso de lesão corporal seguida de morte. Não houve dolo de matar, direto ou eventual (A e D). Como a morte era previsível, o agente responde por ela ao menos culposamente, e não só pela lesão leve (C). O fato é típico (E).

Questão 9 — Gabarito: D

O art. 88 da Lei 9.099/1995 torna dependente de representação a ação penal por lesões corporais leves e culposas. A regra é afastada em casos de violência doméstica contra a mulher.

Questão 10 — Gabarito: C

O art. 121, § 2º, VII, prevê como qualificadora o homicídio cometido contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, no exercício da função ou em decorrência dela (ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, em razão dessa condição). Não se exige que o autor seja agente público nem o emprego de arma específica.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Homicídio simples: reclusão de 6 a 20 anos; qualificado: de 12 a 30 anos, e é crime hediondo.
- Privilégio (art. 121, § 1º): relevante valor social ou moral, ou violenta emoção logo após injusta provocação; reduz a pena de 1/6 a 1/3.
- Homicídio culposo: detenção de 1 a 3 anos; aumenta de 1/3 por inobservância de regra técnica ou por omissão de socorro, entre outras hipóteses.
- Feminicídio é crime autônomo (art. 121-A), pena de 20 a 40 anos; matar agente de segurança em razão da função qualifica o homicídio.
- Violação de domicílio: não há crime em flagrante delito; a diligência com ordem judicial só ocorre de dia; quarto de hotel ocupado é casa.
- Infanticídio: só a mãe, sob estado puerperal, durante o parto ou logo após; detenção de 2 a 6 anos.
- Aborto: não se pune o praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante ou se a gravidez resulta de estupro (com consentimento).
- Crimes dolosos contra a vida vão ao Tribunal do Júri.
- Lesão grave: mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente, aceleração de parto; gravíssima: incapacidade permanente, enfermidade incurável, perda ou inutilização, deformidade permanente, aborto.
- Lesão corporal leve e culposa dependem de representação, salvo na violência doméstica contra a mulher.

Fontes e referências

- Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), arts. 121 a 129 e 146 a 150, texto compilado — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- Constituição Federal de 1988, art. 5º, XI e XXXVIII — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Lei nº 8.072/1990 (Crimes Hediondos), art. 1º, I — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm
- Lei nº 9.099/1995, art. 88 (representação nas lesões leves e culposas) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.